

한전KPS(주) 상임감사

주의 · 시정 요구

일련번호 2024-@ㅁ◇▽△-007

제 목 물품구매계약 및 수주공사 인지세 납부 미흡

관계부서 @ㅁ◇▽△, ☒♣★◇★

조치부서 @ㅁ◇▽△, ☒♣★◇★

내 용

1. 업무개요

회사는 경상정비공사, 계획예방정비공사, 개보수공사와 대외공사 등 각종 공사 수주 계약, 공사 수행과 지원을 위한 물품의 제조·구매 계약 체결 시 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자비전자문서³⁾에 대해 「인지세법」과 「계약관리규정」, 「세무업무처리기준」에 따라 인지세 납부금액의 100분의 50씩을 계약상대자와 분납하고 있다.

2. 판단기준

「인지세법」 제1조, 제3조와 같은 법 시행령 제2조의3에 따르면, 「건설산업기본법」 제22조, 「전기공사업법」 제12조, 「정보통신공사업법」 제26조, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 등에 따라 작성하는 도급 문서에는 아래 [표 1]과 같이 인지세를 납부하여야 한다.

3) 「인지세법」상 과세대상 문서 중 도급문서는 「민법」 제664조(도급의 의의)에 따라 당사자일방이 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정한 문서를 의미한다.
또한, 대법원 판례(대법원 1987. 7. 21. 선고 86다카2446, 대법원 1996. 2. 28. 선고 94다42976)에 의하면, '제작물의 성질이 대체물이면 매매로, 대체물이 아니면 도급'으로 판단함에 따라, 물품구매계약에 있어 구매물품이 '대체물'이면 매매계약에 해당하므로 인지세를 납부하여야 할 도급계약으로 보지 않는다.

[표 1] 「인지세법」 상 과세문서 및 세액 발체내역

과세문서	기재금액	인지세
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서 2. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	기재금액이 1천만 원 초과 3천만 원 이하	2만 원
	기재금액이 3천만 원 초과 5천만 원 이하	4만 원
	기재금액이 5천만 원 초과 1억 원 이하	7만 원
	기재금액이 1억 원 초과 10억 원 이하	15만 원
	기재금액이 10억 원을 초과하는 경우	35만 원

「인지세법」 제1조 제2항에 따라 2인 이상이 공동으로 과세문서를 작성하는 경우, 발주자 또는 계약상대자와 인지세를 연대하여 납부하여야 한다. 또한, 인지세 부담 부분에 관하여 발주자 또는 계약상대자와 특별한 약정을 정하지 않을 경우, 균등 부담하여야 한다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 인지세법 제1조 제2항 위헌 확인(헌법재판소 2007.5.31.선고 2006헌마1169 전원재판부)

<이유 중 발체내용>

- ▶ 국세기본법 제25조의2는 연대납세의무에 관하여 민법상의 연대채무 관련규정을 준용하고 있으므로, 과세관청은 연대납세의무자 가운데 임의의 한 사람에 대하여 조세채무의 전부나 일부의 이행을 청구할 수 있고, 또는 모든 연대납세의무자에 대하여 동시에 또는 순차로 조세채무의 전부나 일부의 이행을 청구할 수 있다(민법 제414조). (중략) 인지세의 연대납세의무자 중 1인이 세액을 납부하면 다른 연대납세의무자의 납세의무도 소멸한다(민법 제413조 참조). 연대납세의무자 1인이 국세를 납부하거나 자기의 출제로 연대납세의무를 소멸시킴으로써 공동면책이 된 때에는 다른 연대납세의무자의 부담 부분에 대하여 구상권을 행사할 수 있다(민법 제425조). 인지세의 연대납세의무자의 부담 부분은 균등한 것으로 추정되지만 (민법 제424조), 부담 부분에 관한 특별한 약정이 있으면 그에 따른다.

□ 「에너지 분야 18개 공공기관 사규 관련 부패영향평가 개선권고」 (국민권익위원회, 의결일: 2020. 6. 8.)

<전자 인지세 공평 부담 방안 마련>

- ▶ 문제점 ① 계약상대방이 전자문서로 도급계약 시 공공기관보다 전자 인지세를 전액 또는 더 많이 부담하고 있음.
 - 2인 이상이 공동으로 문서를 작성한 경우에 그 작성자가 상호 연대하여 납부하는 것이 상호부담 원칙과 수익자부담의 원칙에 따른 통상적인 관례임.
 - 전자 인지세의 납부비율은 상호 협의에 의하여 조정할 수 있으나, 전자인지세를 전액 부담하게 하는 규정은 상대적으로 약자의 지위에 있는 계약상대방에게 더 많은 과세 부담을 지우는 것으로 불합리함.
- ▶ 개선방안 ① 공기업과 계약상대자가 부담하는 전자 인지세를 균등 납부할 수 있도록 사규 개정

따라서, 「세무업무처리기준」 제30조에 따라 인지세법상 과세문서를 작성하는 부서는 「인지세법」이 정한 바에 따라 인지세를 납부하고 같은 기준 제31조에 의거, 인지수불대장을 비치 및 기록 관리하여야 하며, 해당 대장에는 인지세 납부연월일·과세문서명·납부세액 및 취급자를 명기하여야 한다.

이와 더불어, 「수주계약대장 인지세납부 시스템개선 알림 및 대외공사 인지세 납부 철저」(총무처-3258, 2021. 5. 26.)에 따라, 인지세납부 누락이 발생하지 않도록 처(실)·사업소별 주기적 인지세 납부현황 점검과 수주계약 생성·결재 시 입력·증빙 확인을 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 @㉠◇▽△는 감사대상기간 동안 아래 [표 2]와 같이 ㉠㉡㉢㉣㉤(주) @㉠㉡㉢㉣㉤로부터 수주한 공사 2건에 대해 계약체결 시 인지세 부담 부분에 관한 특별한 약정없이 발주자분(50%)⁴⁾까지 납부한 이후, 감사일 현재까지 일부 환급받지 못하였다.

[표 2] 수주공사 인지세 미환급 내역

(단위 : 원)

구분	계약번호	계약건명	변경계약일자	변경계약금액	인지세납부금액	미환급금액	비고
1	***	***	***	***	***	***	
2	***	***	***	***	***	***	최초계약 인지세 ***원 환급 완료(2021.7.1)
합 계					***	***	

자료) SAP 수주계약대장 자료, @㉠◇▽△ 제출자료 재구성

그리고 아래 [표 3]과 같이 물품구매계약을 체결하면서 인지세 과세대상 도급계약이 아님에도 인지세를 과오납부하였다.

4) ㉠㉡㉢㉣㉤ ㉠㉡㉢㉣㉤ 「계약규정」제46조 제6항 후단에 따라 전자입찰의 경우, 인지세는 납부금액의 100분의 50씩을 계약상 대자와 분납함. ㉠㉡㉢㉣㉤은 「에너지 분야 18개 공공기관 사규 관련 부패영향평가 개선권고」(국민권익위원회, 의결일: 2020. 6. 8.) 대상에 포함됨]

[표 3] 물품매매계약 인지세 과오납부 내역

(단위 : 원)

구분	계약대장번호	계약건명	계약일자	계약금액	인지세 납부금액
1	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***
합 계					***

자료) SAP 계약대장 자료, @㉡◇▽△ 제출자료 재구성

또한, 감사대상기간동안 수주공사 도급계약서, 물품제조·매매 등 계약서 작성 시 납부한 인지세 내역에 대해 「세무업무처리기준」 제31조에 따라 인지수불대장에 명기하여 기록 관리하여야 하나 인지수불대장을 별도로 비치 및 관리하고 있지 않았다.

관계부서 의견 @㉡◇▽△는 물품구매계약 및 수주공사계약 체결 시 인지세 납부, 인지수불대장 비치 및 관리에 미흡한 점을 인정하고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

또한, ☒☞★◇★는 인지세법에 따라 회사가 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비전자문서 인지세 납부에 대해 계약담당자 교육 시행 등을 통해 인지세 과오납부 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @☒◇▽△장은

- ① 물품구매계약 및 수주공사계약 인지세 납부 절차 준수를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 과다납부한 수주공사 인지세 ***원과 과오납부한 물품매매계약 인지세 ***원은 환급 신청절차를 거쳐 회수하시기 바라며, (회수)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ④ ☒☞★◇★장은 회사가 작성하는 도급 또는 위임에 관한 전자·비전자문서의 인지세 과오납부를 방지하기 위해 계약담당자의 인지세 관련 인식을 제고할 수 있도록 전 사업소에 행정지시하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
@☒◇▽△	주임	MUN	계약담당	2019. 3. 5. ~ 현재	물품구매계약 인지세 납부 업무 소홀	주의